



개인정보 처리방침 작성 가이드라인

2020.12.



개인정보보호위원회



한국인터넷진흥원

개인정보 처리방침 작성 시 유의사항

□ 개인정보 처리방침이란 ?

- “개인정보 처리방침”이란 개인정보처리자의 개인정보 처리 기준 및 보호조치 등을 「개인정보 보호법」에 따른 기재사항을 포함하여 문서화한 것을 말함
- 「개인정보 보호법」에서는 사업자 등 개인정보처리자로 하여금 개인정보 처리방침을 수립·공개하도록 의무화함(법 제30조)
 - ※ 개인정보 처리방침을 정하지 않거나 공개하지 않는 개인정보 처리자에게는 1천만원 이하 과태료가 부과됨

□ 어떤 내용을 담아야 하는가?

- 개인정보 보호법, 같은 법 시행령 및 표준 개인정보 보호지침(이하 ‘표준지침’)은 “개인정보 처리방침”에 포함되어야 하는 사항을 규정함

<개인정보 처리방침 기재사항>

개인정보 처리방침 기재사항
1. 개인정보의 처리 목적
2. 개인정보의 처리 및 보유 기간
3. 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항 (해당되는 경우에만 정함)
4. 개인정보의 파기절차 및 파기방법(법 제21조제1항 단서에 따라 개인정보를 보존하여야 하는 경우에는 그 보존근거와 보존하는 개인정보 항목)
5. 개인정보처리의 위탁에 관한 사항 (해당되는 경우에만 정함)
6. 정보주체와 법정대리인의 권리·의무 및 그 행사방법에 관한 사항
7. 개인정보 보호책임자의 성명 또는 개인정보 보호업무 및 관련 고충사항을 처리하는 부서의 명칭과 전화번호 등 연락처
8. 인터넷 접속정보파일 등 개인정보를 자동으로 수집하는 장치의 설치·운영 및 그 거부에 관한 사항 (해당되는 경우에만 정함)
9. 처리하는 개인정보의 항목

개인정보 처리방침 기재사항

10. 개인정보의 안전성 확보조치에 관한 사항
11. 개인정보 처리방침의 변경에 관한 사항
12. 개인정보의 열람청구를 접수·처리하는 부서
13. 정보주체의 권익침해에 대한 구제방법
14. 가명정보를 처리하는 경우 가명정보 처리에 관한 사항(해당되는 경우에만 작성)
 - 가명정보의 처리 목적
 - 가명정보의 처리 및 보유 기간
 - 가명정보의 제3자 제공에 관한 사항(해당되는 경우에만 작성)
 - 가명정보 처리의 위탁에 관한 사항(해당되는 경우에만 작성)
 - 가명처리하는 개인정보의 항목
 - 법 제28조의4에 따른 가명정보의 안전성 확보조치에 관한 사항
15. 국내대리인을 지정한 경우 국내대리인의 성명(법인의 경우 그 명칭 및 대표자의 성명), 주소(법인의 경우 영업소 소재지), 전화번호 및 전자우편 주소 (해당되는 경우에만 작성)
16. 추가적인 이용·제공 관련 영 제14조의2 제1항 각 호의 고려사항에 대한 판단기준 (해당되는 경우에만 작성)
17. 영상정보처리기기 운영·관리에 관한 사항
(「개인정보 보호법」 제25조제7항에 따른 ‘영상정보처리기기 운영·관리방침’을 개인정보처리방침에 포함하여 정하는 경우)
18. 그 밖에 개인정보처리자가 개인정보 처리 기준 및 보호조치 등에 관하여 자율적으로 개인정보 처리방침에 포함하여 정한 사항

□ 어떻게 공개해야 하는가?

- 개인정보처리자의 인터넷 홈페이지에 지속적으로 게재해야 함
 - ※ 반드시 “개인정보 처리방침”이라는 명칭을 사용하고, 글자크기·색상 등을 활용하여 다른 고지사항(이용약관, 저작권 안내 등)과 구분하여 정보주체가 쉽게 확인하도록 해야 함
- 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없는 경우 아래 방법으로 공개해야 함
 - 1) 개인정보처리자 사무소 등의 보기 쉬운 장소에 게시
 - 2) 간행물, 소식지, 홍보지, 청구서 등에 지속적 게재
 - 3) 개인정보처리자 사무소가 있는 지역을 주된 보급지역으로 하는 일반일간신문 등에 게재(개인정보처리자가 공공기관인 경우는 관보에 게재 가능)
 - 4) 재화·용역 제공을 위해 개인정보처리자와 정보주체가 작성한 계약서 등에 실어 정보주체에게 발급

개인정보 처리방침 항목별 작성방법 및 예시

- ◆ 개인정보 처리방침에 포함되는 각각의 항목에 대해서는 '제1조', 'I', '1' 등과 같이 일련번호를 붙일 수도 있으며, 또는 일련번호를 붙이지 않고 각각의 항목의 제목만을 정보주체가 잘 알아볼 수 있게 표시하여도 된다 (Bold 표시 등).

《예시》

- 제1조(개인정보의 처리목적) <개인정보처리자명>는 ~
- I. 개인정보의 처리목적 <개인정보처리자명>는~
- 개인정보의 처리목적 <개인정보처리자명>는~

※ 본 작성방법 및 예시문에서는 편의상 '제0조'의 형식으로 설명한다.

1

제목

《작성방법》

- 개인정보처리자의 명칭을 포함하여 가장 상단에 기재함

《예시》

<개인정보처리자명> 개인정보 처리방침

2

서문

《작성방법》

- 개인정보 처리방침(이하 '처리방침')을 수립·공개하고자 하는 개인정보처리자의 명칭을 주어로 하여 기재함
- 사업자 또는 단체의 개인정보 처리방침 수립·공개의 취지를 밝힘

《예시》

<개인정보처리자명>은(는) 「개인정보 보호법」 제30조에 따라 정보주체의 개인정보를 보호하고 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립·공개합니다.

3

개인정보의 처리 목적

《작성방법》

○ 개인정보처리자가 개인정보를 처리하기 위한 목적을 기재함

- 가능한 구체적이고 상세히 기재하되, 해당 사무의 개인정보 처리 목적을 정보주체가 알기 쉽게 이해할 수 있을 정도로 표현하면 됨

※ “개인정보의 처리”란 개인정보의 수집, 생성, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정(訂正), 복구, 이용, 제공, 공개, 파기(破棄), 그 밖에 이와 유사한 행위를 말함, 즉 사업자/단체가 개인정보를 다루는 모든 행위를 의미함

※ 「개인정보 보호법」 제32조에 따라 ‘개인정보파일’을 보유·운용하는 공공기관의 경우에는 해당 개인정보파일의 명칭, 처리목적, 항목, 보유기간을 기재

《예시》 일반적인 처리 목적 기재

제1조(개인정보의 처리목적) <개인정보처리자명>은(는) 다음의 목적을 위하여 개인정보를 처리합니다. 처리하고 있는 개인정보는 다음의 목적 이외의 용도로는 이용되지 않으며, 이용 목적이 변경되는 경우에는 「개인정보 보호법」 제18조에 따라 별도의 동의를 받는 등 필요한 조치를 이행할 예정입니다.

1. 홈페이지 회원 가입 및 관리

회원 가입의사 확인, 회원제 서비스 제공에 따른 본인 식별·인증, 회원자격 유지·관리, 서비스 부정이용 방지, 만 14세 미만 아동의 개인정보 처리 시 법정대리인의 동의여부 확인, 각종 고지·통지, 고충처리 목적으로 개인정보를 처리합니다.

2. 재화 또는 서비스 제공

물품배송, 서비스 제공, 계약서·청구서 발송, 콘텐츠 제공, 맞춤서비스 제공, 본인인증, 연령인증, 요금결제·정산, 채권추심을 목적으로 개인정보를 처리합니다.

3. 고충처리

민원인의 신원 확인, 민원사항 확인, 사실조사를 위한 연락·통지, 처리결과 통보의 목적으로 개인정보를 처리합니다.

4. <해당 개인정보처리자의 개인정보 처리업무>

<개인정보 처리업무에 따른 처리목적>으로 개인정보를 처리합니다.

《작성방법》

- 개인정보처리자는 정보주체로부터 동의 받은 ‘보유·이용기간’ 또는 법령에 따른 ‘보유·이용기간’에 따라 개인정보를 보유할 수 있다는 내용을 기재함
- ‘3. 개인정보의 처리 목적’에서 기재한 해당 사무에 따른 구체적인 처리·보유 기간을 기재함
- 관계 법령에 개인정보의 보유 기간에 대한 근거가 있는 경우에는 해당 법령명 및 조문번호, 법령에서 정한 보유기간을 기재함

※ 개인정보 보호법 제32조에 따라 ‘개인정보파일’을 보유·운용하는 공공기관의 경우에는 ‘3. 개인정보의 처리목적’에서 개인정보파일의 보유기간을 기재한 것으로 같음함

《예시》

제2조(개인정보의 처리 및 보유기간) ① <개인정보처리자명>은(는) 법령에 따른 개인정보 보유·이용기간 또는 정보주체로부터 개인정보를 수집 시에 동의받은 개인정보 보유·이용기간 내에서 개인정보를 처리·보유합니다.

② 각각의 개인정보 처리 및 보유 기간은 다음과 같습니다.

1. 홈페이지 회원 가입 및 관리 : 사업자/단체 홈페이지 탈퇴 시까지
다만, 다음의 사유에 해당하는 경우에는 해당 사유 종료 시까지
 - 1) 관계 법령 위반에 따른 수사조사 등이 진행 중인 경우에는 해당 수사조사 종료 시까지
 - 2) 홈페이지 이용에 따른 채권채무관계 잔존 시에는 해당 채권채무관계 정산 시까지
 - 3) <예외 사유> 시에는 <보유기간> 까지
2. 재화 또는 서비스 제공 : 재화서비스 공급완료 및 요금결제정산 완료시까지
다만, 다음의 사유에 해당하는 경우에는 해당 기간 종료 시까지
 - 1) 「전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률」에 따른 표시·광고, 계약내용 및 이행 등 거래에 관한 기록
 - 표시·광고에 관한 기록 : 6개월
 - 계약 또는 청약철회, 대금결제, 재화 등의 공급기록 : 5년
 - 소비자 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록 : 3년
 - 2) 「통신비밀보호법」에 따른 통신사실확인자료 보관
 - 가입자 전기통신일시, 개시·종료시간, 상대방 가입자번호, 사용도수, 발신기지국 위치추적자료 : 1년
 - 컴퓨터통신, 인터넷 로그기록자료, 접속지 추적자료 : 3개월
 - 3) <개인정보 보유기간 근거법령 및 조문> : <보유기간>

3. <개인정보 처리업무> : <보유기간>

5

개인정보의 제3자 제공에 관한 사항 (해당되는 경우에만 정함)

《작성방법》

- 개인정보처리자가 개인정보를 제3자에게 제공하는 경우에는 그에 관한 사항을 기재하고, 만일 제3자 제공이 없을 경우에는 본 항목은 기재하지 않음
 - ※ “개인정보의 제3자 제공”이란 개인정보처리자가 처리하고 있는 개인정보를 제3자에게 제공하거나 공유하는 행위를 말함(법 제17조)
 - ※ 개인정보의 처리 업무를 위탁받아 처리하는 자(수탁자), 영업을 양수하는 자는 ‘제3자’에서 제외됨
- 개인정보처리자는 정보주체의 동의를 받거나 법률의 규정 등 「개인정보 보호법」에서 허용한 경우 이외에는 개인정보를 제3자에게 제공하지 않는다는 원칙을 기재함
- 현재 업무 제휴 등의 목적으로 개인정보의 제3자 제공이 이루어지고 있는 경우에는 1) 개인정보를 제공받는 자(제3자), 2) 제3자의 이용목적, 3) 제공하는 개인정보 항목, 4) 제공받는 자의 보유·이용기간 등을 각각 기재함

《예시》

제3조(개인정보의 제3자 제공) ① <개인정보처리자명>은(는) 정보주체의 개인정보를 제1조(개인정보의 처리 목적)에서 명시한 범위 내에서만 처리하며, 정보주체의 동의, 법률의 특별한 규정 등 「개인정보 보호법」 제17조 및 제18조에 해당하는 경우에만 개인정보를 제3자에게 제공합니다.

② <개인정보처리자명>은(는) 다음과 같이 개인정보를 제3자에게 제공하고 있습니다.

1. 000 신용카드사 (업무제휴사)

- 개인정보를 제공받는 자 : (주) 000 카드
- 제공받는 자의 개인정보 이용목적 : 이벤트 공동개최 등 업무제휴 및 제휴 신용카드 발급
- 제공하는 개인정보 항목 : 성명, 주소, 전화번호, 이메일주소, 카드결제 계좌정보, 신용도정보
- 제공받는 자의 보유·이용기간 : 신용카드 발급계약에 따른 거래기간동안

2. 000사

- 개인정보를 제공받는 자 : <제공받는 자의 법인명 또는 명칭>
- 제공받는 자의 개인정보 이용목적 : <구체적 이용목적>
- 제공하는 개인정보 항목 : <각 항목>
- 제공받는 자의 보유·이용기간 : <00시까지> 또는 <0년>

《작성방법》

- 개인정보처리자가 개인정보 처리업무를 위탁하고 있는 경우에는 그에 관한 사항을 기재하고, 만일 개인정보처리의 위탁이 없을 경우에는 본 항목은 기재하지 않음
 - ※ “개인정보 처리업무 위탁”이란 개인정보처리자의 목적을 위하여 개인정보를 외부의 제3자에게 맡겨 업무를 처리하는 것을 말함 (콜센터, A/S센터 등)
- 현재 개인정보 처리업무 위탁이 이루어지고 있는 경우에는 1) 위탁받은 자 (수탁자), 2) 위탁하는 업무의 내용을 각각 기재함
- 수탁자에 대한 재위탁 제한에 관한 사항, 안전성 확보조치에 관한 사항, 관리·감독에 관한 사항을 각각 기재함

《예시》

제4조(개인정보처리의 위탁) ① <개인정보처리자명> 은(는) 원활한 개인정보 업무처리를 위하여 다음과 같이 개인정보 처리업무를 위탁하고 있습니다.

1. 전화 상담센터 운영

- 위탁받는 자 (수탁자) : 000 컨택센터
- 위탁하는 업무의 내용 : 고객의 전화상담 응대, 부서 및 직원 안내 등

2. A/S 센터 운영

- 위탁받는 자 (수탁자) : 000 전자
- 위탁하는 업무의 내용 : 고객을 대상으로 제품 A/S 제공

3. <위탁 사무명>

- 위탁받는 자 (수탁자) : <수탁자의 법인명 또는 명칭>
- 위탁하는 업무의 내용 : <수탁 사무명>

② <개인정보처리자명> 은(는) 위탁계약 체결 시 「개인정보 보호법」 제26조에 따라 위탁업무 수행목적 외 개인정보 처리금지, 기술적·관리적 보호조치, 재위탁 제한, 수탁자에 대한 관리·감독, 손해배상 등 책임에 관한 사항을 계약서 등 문서에 명시하고, 수탁자가 개인정보를 안전하게 처리하는지를 감독하고 있습니다.

③ 위탁업무의 내용이나 수탁자가 변경될 경우에는 지체없이 본 개인정보 처리방침을 통하여 공개하도록 하겠습니다.

7

정보주체와 법정대리인의 권리·의무 및 행사방법

《작성방법》

- 해당 개인정보처리자에 대해 정보주체와 법정대리인이 개인정보 보호와 관련하여 지니는 권리·의무를 기재
 - 해당 개인정보처리자에 대해 정보주체가 지니는 개인정보 열람, 정정·삭제, 처리정지 등 행사방법, 행사절차 등을 구체적으로 기재
 - 예를 들어 인터넷 홈페이지를 운영하고 있는 경우에는 인터넷 홈페이지를 통한 열람, 정정·삭제 등의 기능 구현을 상세히 설명
- ※ ‘회원정보 조회/변경’ 기능, ‘가입해지/회원탈퇴/동의철회’ 기능 등의 이용방법을 상세히 설명

《예시》

제5조(정보주체와 법정대리인의 권리·의무 및 행사방법) ① 정보주체는 <개인정보처리자명>에 대해 언제든지 개인정보 열람·정정·삭제·처리정지 요구 등의 권리를 행사할 수 있습니다.

- ② 제1항에 따른 권리 행사는 <개인정보처리자명>에 대해 개인정보보호법 시행령 제41조제1항에 따라 서면, 전자우편, 모사전송(FAX) 등을 통하여 하실 수 있으며, <개인정보처리자명> 은(는) 이에 대해 지체없이 조치하겠습니다.
- ③ 제1항에 따른 권리 행사는 정보주체의 법정대리인이나 위임을 받은 자 등 대리인을 통하여 하실 수 있습니다. 이 경우 “개인정보 처리 방법에 관한 고시(제2020-7호)” 별지 제11호 서식에 따른 위임장을 제출하셔야 합니다.
- ④ 개인정보 열람 및 처리정지 요구는 개인정보보호법 제35조 제4항, 제37조 제2항에 의하여 정보주체의 권리가 제한 될 수 있습니다.
- ⑤ 개인정보의 정정 및 삭제 요구는 다른 법령에서 그 개인정보가 수집 대상으로 명시되어 있는 경우에는 그 삭제를 요구할 수 없습니다.
- ⑥ <개인정보처리자명> 은(는) 정보주체 권리에 따른 열람의 요구, 정정·삭제의 요구, 처리정지의 요구 시 열람 등 요구를 한 자가 본인이거나 정당한 대리인인지를 확인합니다.

《작성방법》

- 해당 개인정보처리자가 처리하고 있는 각각의 개인정보 항목을 기재함
 - 수집목적에 필요한 최소한의 정보(필수항목)과 그 외의 정보(선택항목)을 구분하여 기재함
 - 다만 선택항목을 따로 두지 않고 필수항목만을 수집하는 경우에는 필수항목/선택항목을 구분하지 않아도 됨
 - 현재 처리하고 있는 개인정보 항목은 원칙적으로 전부 기재하되, 해당 업무의 특성 등에 따라 그 분량이 많아 전부 기재가 곤란한 경우에는 정보주체가 알기 쉽게 이해할 수 있는 수준에서 간략히 표현할 수 있음
 - ※ 각각의 개인정보 항목을 유형별·분야별로 묶어서 기재할 수 있음
 - 해당 사무 처리과정이나 인터넷 서비스 제공 과정에서 자동으로 생성·수집되는 개인정보 항목이 있는 경우에는 해당 업무와 개인정보 항목을 명시
- ※ 개인정보 보호법 제32조에 따라 ‘개인정보파일’을 보유·운용하는 공공기관의 경우에는 ‘3. 개인정보의 처리목적’에서 개인정보 항목을 기재한 것으로 같음

《예시》

제6조(처리하는 개인정보 항목) <개인정보처리자명> 은(는) 다음의 개인정보 항목을 처리하고 있습니다.

1. 홈페이지 회원 가입 및 관리
 - 필수항목 : 성명, 생년월일, 아이디, 비밀번호, 주소, 전화번호, 이메일주소
 - 선택항목 : 결혼여부, 관심분야
2. 재화 또는 서비스 제공
 - 필수항목 : 성명, 생년월일, 아이디, 비밀번호, 주소, 전화번호, 이메일주소, 신용카드번호, 은행계좌정보
 - 선택항목 : 관심분야, 과거 구매내역
3. <개인정보 처리업무>
 - 필수항목 : <처리항목>
 - 선택항목 : <처리항목>
4. <개인정보 처리업무> (필수항목만 수집하는 경우)
 - <처리항목>, <처리항목>
5. 인터넷 서비스 이용과정에서 아래 개인정보 항목이 자동으로 생성되어 수집될 수 있습니다.
 - IP주소, 쿠키, MAC주소, 서비스 이용기록, 방문기록

9

개인정보 파기 절차 및 방법에 관한 사항

《작성방법》

- 해당 개인정보처리자는 처리하고 있는 개인정보가 불필요하게 되었을 경우 지체없이 파기한다는 내용을 기재함
- 다른 법령에 따라 개인정보를 파기하지 않고 보존하는 경우에는 해당 법령명 및 조문과 보존하는 개인정보 항목을 구체적으로 기재하여야 함
- 파기의 절차, 방법 등에 관한 세부적인 내용을 기재하여야 함

《예시》

제7조(개인정보의 파기) ① <개인정보처리자명> 은(는) 개인정보 보유기간의 경과, 처리목적 달성 등 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체없이 해당 개인정보를 파기합니다.

- ② 정보주체로부터 동의받은 개인정보 보유기간이 경과하거나 처리목적이 달성되었음에도 불구하고 다른 법령에 따라 개인정보를 계속 보존하여야 하는 경우에는, 해당 개인정보를 별도의 데이터베이스(DB)로 옮기거나 보관장소를 달리하여 보존합니다.

1. 법령 근거 :

2. 보존하는 개인정보 항목 : 계좌정보, 거래날짜

- ③ 개인정보 파기의 절차 및 방법은 다음과 같습니다.

1. 파기절차

<개인정보처리자명> 은(는) 파기 사유가 발생한 개인정보를 선정하고, <개인정보처리자명>의 개인정보 보호책임자의 승인을 받아 개인정보를 파기합니다.

2. 파기방법

<개인정보처리자명> 은(는) 전자적 파일 형태로 기록·저장된 개인정보는 기록을 재생할 수 없도록 파기하며, 종이 문서에 기록·저장된 개인정보는 분쇄기로 분쇄하거나 소각하여 파기합니다.

《작성방법》

- 해당 개인정보처리자가 「개인정보 보호법」 제29조, 같은 법 시행령 제30조 및 제48조의2에 따라 시행중인 안전성 확보조치에 관한 사항을 기재함
- 안전성 확보조치는 가능한 자세히 기재하되, 해당 개인정보처리자의 안전성 확보조치에 관한 상세한 기술적 내용들이 알려짐으로써 개인정보 침해 위험이 증가할 수 있다고 판단되는 경우에는 그 수준을 조절하여 표현할 수 있음

《예시》

제8조(개인정보의 안전성 확보조치) <개인정보처리자명>은(는) 개인정보의 안전성 확보를 위해 다음과 같은 조치를 취하고 있습니다.

1. 관리적 조치 : 내부관리계획 수립·시행, 정기적 직원 교육 등
2. 기술적 조치 : 개인정보처리시스템 등의 접근권한 관리, 접근통제시스템 설치, 고유식별정보 등의 암호화, 보안프로그램 설치
3. 물리적 조치 : 전산실, 자료보관실 등의 접근통제

11

개인정보 자동 수집 장치의 설치·운영 및 그 거부에 관한 사항

《작성방법》

- 해당 개인정보처리자가 쿠키 등과 같이 개인정보를 자동으로 수집하는 장치를 설치 및 운영할 경우, 이의 설치·운영 및 그 거부에 관한 사항을 개인정보 처리방침에 공개함
- 쿠키에 대한 기본적인 설명 글을 기재하고, 사용하는 이유·방법·목적을 설명함
- 쿠키 등 자동 수집 장치를 운영하지 않는 경우에는, 그 사실을 기재함

《예시》

〈자동 수집 장치를 설치·운영하는 경우〉

제9조(개인정보 자동 수집 장치의 설치·운영 및 거부에 관한 사항) ① <개인정보 처리자명>은(는) 이용자에게 개별적인 맞춤서비스를 제공하기 위해 이용정보를 저장하고 수시로 불러오는 ‘쿠키(cookie)’를 사용합니다.

② 쿠키는 웹사이트를 운영하는데 이용되는 서버(http)가 이용자의 컴퓨터 브라우저에게 보내는 소량의 정보이며 이용자의 PC 컴퓨터내의 하드디스크에 저장되기도 합니다.

가. 쿠키의 사용목적: 이용자가 방문한 각 서비스와 웹 사이트들에 대한 방문 및 이용형태, 인기 검색어, 보안접속 여부, 등을 파악하여 이용자에게 최적화된 정보 제공을 위해 사용됩니다.

나. 쿠키의 설치·운영 및 거부 : 웹브라우저 상단의 도구>인터넷 옵션>개인정보 메뉴의 옵션 설정을 통해 쿠키 저장을 거부 할 수 있습니다.

다. 쿠키 저장을 거부할 경우 맞춤형 서비스 이용에 어려움이 발생할 수 있습니다.

〈자동 수집 장치를 설치·운영하지 않는 경우〉

제9조(개인정보 자동 수집 장치의 설치·운영 및 거부에 관한 사항) <개인정보처리자명>은 정보주체의 이용정보를 저장하고 수시로 불러오는 ‘쿠키(cookie)’를 사용하지 않습니다.

《작성방법》

- 해당 개인정보처리자가 「개인정보 보호법」 제31조에 따라 지정한 개인정보 보호책임자를 기재함
 - ※ 개인정보 보호책임자는 개인정보처리자의 성격, 규모 등을 고려하여 복수로 지정할 수 있으며, 다만 개인정보처리자의 전체 개인정보 보호를 총괄 책임지는 1인의 최고 책임자가 반드시 지정되어야 함
- 개인정보 보호책임자의 성명, 직책, 연락처(전화번호, 이메일주소 등)를 기재함
 - 연락처의 경우, 반드시 개인정보 보호책임자의 직통 연락처를 기재할 필요는 없으며, 정보주체의 개인정보 관련 문의, 고충처리 등이 원활히 처리될 수 있는 개인정보 보호책임자의 소속 부서 연락처 등을 기재하여도 무방함
- 개인정보 보호책임자 이외에도 개인정보처리자의 필요에 따라 개인정보 보호 담당부서, 담당자 등을 기재하는 것도 바람직함

《예시》

제10조(개인정보 보호책임자) ① <개인정보처리자명> 은(는) 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지고, 개인정보 처리와 관련한 정보주체의 불만처리 및 피해구제 등을 위하여 아래와 같이 개인정보 보호책임자를 지정하고 있습니다.

▶ 개인정보 보호책임자

성명 : 000

직책 : 000 이사

연락처 : <전화번호>, <이메일>, <팩스번호>

※ 개인정보 보호 담당부서로 연결됩니다.

▶ 개인정보 보호 담당부서

부서명 : 000 팀

담당자 : 000

연락처 : <전화번호>, <이메일>, <팩스번호>

② 정보주체께서는 <개인정보처리자명> 의 서비스(또는 사업)을 이용하시면서 발생한 모든 개인정보 보호 관련 문의, 불만처리, 피해구제 등에 관한 사항을 개인정보 보호책임자 및 담당부서로 문의하실 수 있습니다. <개인정보처리자명> 은(는) 정보주체의 문의에 대해 지체없이 답변 및 처리해드릴 것입니다.

13

가명정보 처리에 관한 사항 (해당하는 경우에만 정함)

《작성방법》

○ 가명정보를 처리하는 경우 다음의 사항을 기재함

- 가명정보의 처리 목적
- 가명정보 처리 및 보유기간
- 가명정보의 제3자 제공에 관한 사항(해당되는 경우에만 작성)
- 가명정보 처리의 위탁에 관한 사항(해당되는 경우에만 작성)
- 가명처리하는 개인정보의 항목
- 법 제28조의4(가명정보에 대한 안전조치 의무 등)에 따른 가명정보의 안전성 확보조치에 관한 사항

《예시》

제11조(가명정보의 처리) <개인정보처리자명>은(는) 다음과 같은 목적으로 가명정보를 처리하고 있습니다.

- ▶ 가명정보의 처리 목적
-
- ▶ 가명정보의 처리 및 보유기간
-
- ▶ 가명정보의 제3자 제공에 관한 사항(해당되는 경우에만 작성)
-
- ▶ 가명정보 처리의 위탁에 관한 사항(해당되는 경우에만 작성)
-
- ▶ 가명처리하는 개인정보의 항목
-
- ▶ 법 제28조의4(가명정보에 대한 안전조치 의무 등)에 따른 가명정보의 안전성 확보조치에 관한 사항
-

《작성방법》

- 법 제39조의11에 따라 국내대리인을 지정해야하는 국외사업자는 개인정보 처리방침에 국내대리인의 성명(법인의 경우 법인명, 대표자의 성명), 주소(법인의 경우 영업소 소재지), 전화번호 및 전자우편 주소를 기재하여야 함

《예시》

제12조(국내대리인의 지정) 정보주체는 「개인정보 보호」법 제39조의11에 따라 지정된 <개인정보처리자명>의 국내대리인에게 개인정보 관련 고충처리 등의 업무를 위하여 연락을 취할 수 있습니다. <개인정보처리자명>은(는) 정보주체의 개인정보 관련 고충처리 등 개인정보 보호책임자의 업무 등을 신속하게 처리할 수 있도록 노력하겠습니다.

▶ <개인정보처리자명>은(는) 「개인정보 보호법」 제39조의11에 따라 국내대리인을 지정하였습니다.

- 국내대리인의 성명 : 000 (법인의 경우 법인명, 대표자의 성명)
- 국내대리인의 주소 : 000 (법인의 경우 영업소 소재지)
- 국내대리인의 전화번호 : 000 - 0000
- 국내대리인의 전자우편 주소 : 0000@0000.000

15

추가적인 이용·제공 관련 영 제14조의2 제1항 각 호의 고려 사항에 대한 판단기준 (해당하는 경우에만 정함)

《작성방법》

- 법 제15조제3항 및 법 제17조제4항에 따라 정보주체의 동의 없이 개인정보를 추가적으로 이용·제공하는 경우, 추가적인 이용·제공하기 위한 고려사항인 영 제14조의2 제1항 각 호에 대한 판단기준을 기재

《예시》

제13조(추가적인 이용·제공 판단기준) <개인정보처리자명> 은(는) 「개인정보 보호법」 제15조제3항 및 제17조제4항에 따라 「개인정보 보호법 시행령」 제14조의2에 따른 사항을 고려하여 정보주체의 동의 없이 개인정보를 추가적으로 이용·제공할 수 있습니다.

이에 따라 <개인정보처리자명> 가(이) 정보주체의 동의 없이 추가적인 이용·제공을 하기 위해서 다음과 같은 사항을 고려하였습니다.

- ▶ 개인정보를 추가적으로 이용·제공하려는 목적이 당초 수집 목적과 관련성이 있는지 여부
- ▶ 개인정보를 수집한 정황 또는 처리 관행에 비추어 볼 때 추가적인 이용·제공에 대한 예측 가능성이 있는지 여부
- ▶ 개인정보의 추가적인 이용·제공이 정보주체의 이익을 부당하게 침해하는지 여부
- ▶ 가명처리 또는 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부

※ 추가적인 이용·제공 시 고려사항에 대한 판단기준은 사업자/단체 스스로 자율적으로 판단하여 작성·공개함

《작성방법》

- 정보주체가 해당 개인정보처리자에 대해 개인정보 열람청구를 신청할 수 있는 부서명을 기재
- '12. 개인정보 보호책임자에 관한 사항'의 '개인정보 보호 담당부서'에서 개인정보 열람청구 업무를 담당한다고 기재하는 것도 무방함

《예시》

제14조(개인정보 열람청구) 정보주체는 「개인정보 보호법」 제35조에 따른 개인정보의 열람 청구를 아래의 부서에 할 수 있습니다.

<개인정보처리자명>은(는) 정보주체의 개인정보 열람청구가 신속하게 처리되도록 노력하겠습니다.

▶ 개인정보 열람청구 접수·처리 부서

부서명 : 000

담당자 : 000

연락처 : <전화번호>, <이메일>, <팩스번호>

17

권익침해 구제방법

《작성방법》

- 정보주체가 개인정보침해에 대한 구제를 받을 수 있도록 하기 위하여 「개인정보 보호법」에 따른 전문기관(개인정보침해신고센터, 개인정보 분쟁조정위원회), 수사기관 등을 안내함
- 다만 정보주체가 해당 개인정보처리자에 문의하기도 전에 바로 전문기관, 수사기관 등에 바로 문의할 경우에는 오히려 원활한 피해구제가 어려우므로, 해당 기관에 대한 문의는 해당 개인정보처리자에 대한 문의, 피해구제를 통해 해결이 되지 않을 경우에 2차적으로 하도록 안내함

《예시》

제15조(권익침해 구제방법) 정보주체는 아래의 기관에 대해 개인정보 침해에 대한 피해구제, 상담 등을 문의하실 수 있습니다.

<아래의 기관은 <개인정보처리자명> 과는 별개의 기관으로서, <개인정보처리자명> 의 자체적인 개인정보 불만처리, 피해구제 결과에 만족하지 못하시거나 보다 자세한 도움이 필요하시면 문의하여 주시기 바랍니다>

- ▶ 개인정보 침해신고센터 (한국인터넷진흥원 운영)
 - 소관업무 : 개인정보 침해사실 신고, 상담 신청
 - 홈페이지 : privacy.kisa.or.kr
 - 전화 : (국번없이) 118
 - 주소 : (58324) 전남 나주시 진흥길 9(빛가람동 301-2) 3층
- ▶ 개인정보 분쟁조정위원회
 - 소관업무 : 개인정보 분쟁조정신청, 집단분쟁조정 (민사적 해결)
 - 홈페이지 : www.kopico.go.kr
 - 전화 : (국번없이) 1833-6972
 - 주소 : (03171)서울특별시 종로구 세종대로 209 정부서울청사 12층
- ▶ 대검찰청 사이버범죄수사단 : 02-3480-3573 (www.spo.go.kr)
- ▶ 경찰청 사이버안전국 : 182 (<https://cyberbureau.police.go.kr>)

《작성방법》

- 본 항목은 「개인정보 보호법」 제25조제7항에 따라 영상정보처리기기운영자가 마련하여야 하는 ‘영상정보처리기기 운영·관리 방침’을 본 개인정보 처리방침에 포함시키는 경우에 적용함
 - ※ ‘영상정보처리기기 운영·관리 방침’은 원칙적으로 별도로 정하여야 하나, 표준 지침 제36조 제2항에 따라 개인정보 처리방침에 포함시켜 정할 수 있음
- 영상정보처리기기 운영·관리에 관한 아래의 사항을 포함하여 기재함
 - 영상정보처리기기 설치근거·목적
 - 설치 대수, 설치 위치, 촬영 범위
 - 관리책임자, 담당부서 및 영상정보에 대한 접근권한이 있는 자
 - 영상정보 촬영시간, 보관기간, 보관장소, 처리방법
 - 영상정보 확인 방법 및 장소
 - 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
 - 영상정보 보호를 위한 기술적·관리적·물리적 조치
 - 기타 영상정보처리기기 설치·운영·관리에 필요한 사항

《예시》

제16조(영상정보처리기기 설치·운영) ① <개인정보처리자명> 은(는) 아래와 같이 영상정보처리기기를 설치·운영하고 있습니다.

1. 영상정보처리기기 설치근거·목적 : <개인정보처리자명> 의 시설안전·화재예방
2. 설치 대수, 설치 위치, 촬영 범위 : 사옥 로비·전시실 등 주요시설물에 00대 설치, 촬영범위는 주요시설물의 전 공간을 촬영
3. 관리책임자, 담당부서 및 영상정보에 대한 접근권한자 : 000 팀 000 과장
4. 영상정보 촬영시간, 보관기간, 보관장소, 처리방법
 - 촬영시간 : 24시간 촬영
 - 보관기간 : 촬영시부터 30일
 - 보관장소 및 처리방법 : 000팀 영상정보처리기기 통제실에 보관·처리

5. 영상정보 확인 방법 및 장소 : 관리책임자에 요구 (OOO팀)
6. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치 : 개인영상정보 열람·존재 확인 청구서로 신청하여야 하며, 정보주체 자신이 촬영된 경우 또는 명백히 정보주체의 생명·신체·재산 이익을 위해 필요한 경우에 한해 열람을 허용함
7. 영상정보 보호를 위한 기술적·관리적·물리적 조치 : 내부관리계획 수립, 접근통제 및 접근권한 제한, 영상정보의 안전한 저장·전송기술 적용, 처리기록 보관 및 위·변조 방지조치, 보관시설 마련 및 잠금장치 설치 등

《작성방법》

- 개인정보 처리방침의 시행일자, 그간의 변경이력을 게재함
- 이전의 개인정보 처리방침이 있는 경우에는 정보주체가 이전 버전을 비교·열람할 수 있도록 하여야 함
 - ※ 이전 버전 개인정보 처리방침의 적용기간 등을 게재하고, 클릭할 경우 해당 버전으로 연결되도록 하는 등의 방법 이용

《예시》

제17조(개인정보 처리방침 변경) ① 이 개인정보 처리방침은 20XX. X. X부터 적용됩니다.

② 이전의 개인정보 처리방침은 아래에서 확인하실 수 있습니다.

- 20XX. X. X ~ 20XX. X. X 적용 (클릭)
- 20XX. X. X ~ 20XX. X. X 적용 (클릭)
- 20XX. X. X ~ 20XX. X. X 적용 (클릭)

개인정보 처리방침 작성 가이드라인

발 행 일 2020. 12.

발 행 처 개인정보보호위원회 한국인터넷진흥원

디자인·인쇄 한결엠 02-6952-0551

 중증장애인생산물생산시설

 사회적협동조합

 사회적기업